



Nr. 115 Ministerbesprechung vom 20. Februar 1924, 16 Uhr im Reichstagsgebäude ¹

R 43 I/1392 , Bl. 433 f.

Anwesend: Marx, Geßler, Brauns, Oeser, Emminger, Jarres, Graf v. Kanitz, Hamm; StS Bracht, Meissner; MinDir. Spiecker; Protokoll: MinR Kiep.

Beginn: 16:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Ausnahmezustand.
2. Parlamentarische Lage.
3. Wahlgesetz.
4. Wahltermin.

1. Ausnahmezustand.

Der *Reichswehrminister* erstattete zur Frage der Aufhebung des Ausnahmezustandes Bericht ². Es bestehe die Möglichkeit, entweder das gemeine Recht vollkommen wiederherzustellen oder nach Aufhebung des Ausnahmezustandes Sondermaßnahmen zur Bekämpfung der revolutionären Bestrebungen zu treffen ³. Die völlige Beseitigung des Ausnahmezustandes sei für Sachsen kaum tragbar ⁴, jedenfalls müsse die Landesregierung für den Fortbestand von Ruhe und Sicherheit im Lande die Verantwortung übernehmen. Auch Bayern werde den Ausnahmezustand weiterhin beibehalten müssen ⁵, zum mindesten bis der Hitler-Prozeß vorüber sei. Es frage sich, ob der Herr Reichspräsident zu besonderen Maßnahmen auf Grund des Art. 48 bereit sei.

Staatssekretär Meissner teilte mit, daß der Herr Reichspräsident zum Erlaß einer Verordnung im gedachten Sinne wohl grundsätzlich bereit sei, hierbei jedoch nicht etwa dem Reichsministerium des

¹ An diesem Tage tritt der RT zu seiner ersten Sitzung nach der Vertagung am 8.12.23 zusammen.

² Mit Schreiben vom 14. 2. an Gen. v. Seeckt hatte RPräs. Ebert seine Absicht bekanntgegeben, die bestehenden VOen über den Ausnahmezustand zum 1. 3. aufzuheben. Vgl. Dok. Nr. 99, Anm. 6.

³ Vgl. das Schreiben des RWeM an den RIM vom 19. 2. (Dok. Nr. 114).

⁴ Mitte Februar treffen bei der Rkei zahlreiche Eingaben vor allem aus der sächs. Industrie und Landwirtschaft ein, in denen die Aufrechterhaltung des militärischen Ausnahmezustandes für Sachsen gefordert wird (R 43 I/2310, 2708, R 43 I/2708, Bl. 197-199, 204, 208,).

⁵ Die bayer. Reg. hatte einen besonderen Ausnahmezustand für Bayern eingeführt, der mit demjenigen des Reichs konkurrierte: VO vom 26.9.23, abgeändert durch VO vom 18.2.24; abgedr. bei Huber, Dokumente zur dt. Verfassungsgeschichte, Bd. 3, Dok. Nr. 278 c und Nr. 331.

Innern eine generelle Vollmacht erteilen könne, sondern die näheren Modalitäten in der Verordnung regeln müsse.

Es wurde beschlossen, eine weitere Aussprache über den Gegenstand unter Hinzuziehung des Inhabers der vollziehenden Gewalt am darauffolgenden Tage herbeizuführen ⁶.

2. Parlamentarische Lage.

Der *Reichskanzler* berichtete über seine Verhandlungen mit den Parteiführern ⁷. Aus denselben habe sich eine Übereinstimmung in der Auffassung der Regierungsparteien mit den vom Kabinett beschlossenen Richtlinien für die Haltung gegenüber dem Reichstage ergeben; allerdings scheine bei der DVP und der DDP eine gewisse Neigung für Forderung eines Vertrauensvotums zu bestehen. Von seiten der SPD sei der schärfste Widerspruch erhoben worden gegen die angeblich diktatorische Haltung der Reichsregierung, und es sei zu erwägen, ob nicht eine gewisse Milderung in der Stellungnahme gegenüber Anträgen zu den Notverordnungen erwünscht sei. Vom parlamentarischen Standpunkte aus betrachtet müsse man das völlige Verbot der Ausschlußberatungen als eine starke Beschneidung der Rechte der Volksvertretung ansehen.

Der *Reichswehrminister* wies auf die außerordentlichen Gefahren einer Behandlung der Notverordnungen in Ausschüssen hin. Es sei kaum zu vermeiden, daß auch die Regierungsparteien bei ihrer sachlichen Stellungnahme an gewissen Maßnahmen der Regierung Kritik übten, und das führe zu einer unmöglichen parlamentarischen Lage. Nachdem der Reichstag einmal durch das Ermächtigungsgesetz der Regierung Vollmacht erteilt habe, sei die jetzige Rückkreditierung dieser Vollmacht ein Widerspruch in sich.

Der *Reichsarbeitsminister* teilte diese Auffassung und führte aus, daß die gleichen Gründe, welche den Erlaß des Ermächtigungsgesetzes bedingt hätten, die Ausschlußberatung über die auf Grund des Gesetzes erlassenen Verordnungen verböten.

Der *Reichsminister der Justiz* wies darauf hin, daß den von ihm entworfenen Verordnungen in den meisten Fällen die Mehrheit des Reichstags zugestimmt habe; auch die so stark umstrittene Strafprozeßverordnung ⁸, zu der sogar ein Antrag der demokratischen Partei vorliege ⁹, entspreche den Gedankengängen, die von der Mehrheit der Länder stets vertreten worden seien und in der Fachwelt weitgehendste Anerkennung gefunden hätten. Somit bleibe eine sachliche Berechtigung nur noch bei gewissen Anträgen zu Verordnungen geringerer Bedeutung, und diese könne man als unerheblich bezeichnen.

Der *Reichsverkehrsminister* unterstrich die Notwendigkeit, den Parteien in interfraktionellen Besprechungen Gelegenheit zu geben, zu den Notverordnungen und den zu ihnen ergangenen Anträgen Stellung zu nehmen. Die parlamentarische Lage sei außerordentlich schwierig und erfordere eine feste und sichere Hand der Reichsregierung.

Der *Reichswirtschaftsminister* sprach sich hinsichtlich der geschäftlichen Behandlung gegen Ausschlußberatungen aus und wies im übrigen darauf hin, daß das größte Gewicht auf eine geeignete Wahlparole zu legen sei. Hierbei komme es darauf an, eine volle Einigkeit unter den Regierungsparteien herzustellen; somit sei es ebenso schwierig wie wichtig, den richtigen psychologischen Moment zu erfassen.

Der *Reichskanzler* stellte als Auffassung des Kabinetts fest, zunächst keine Regierungserklärung stattfinden zu lassen, jedoch daran festzuhalten, daß Ausschlußberatungen über die Notverordnungen nicht geduldet würden. Insoweit Anträge gestellt würden, müsse die Regierung generell oder von Fall zu Fall ihre Stellungnahme dem Reichstag bekanntgeben.

⁶ S. Dok. Nr. 117, P. 3.

⁷ S. Dok. Nr. 110, 111 und 113.

⁸ VO über Gerichtsverfassung und Strafrechtspflege vom 4.1.24 (RGBl. I, S. 15).

⁹ Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung der genannten VO, Antrag der DDP-Fraktion vom 28. 1. (RT-Drucks. Nr. 6433, Bd. 380).

3. Wahlgesetz.

Der *Vizekanzler* berichtete, daß der Reichsrat erneut einstimmig beschlossen habe, die Reichsregierung um Vorlage des Wahlgesetzes¹⁰ zu ersuchen. Er bitte um Beschlußfassung zu diesem Antrage. Der *Staatssekretär in der Reichskanzlei* berichtete über die Stellungnahme des Ältestenausschusses. Es hätten sich alle Parteien mit Ausnahme der Kommunisten und der Demokraten gegen die Einbringung eines Wahlgesetzes entschieden ausgesprochen; auch die Demokraten hätten lediglich den formellen Wunsch nach Änderung des Wahlrechts zum Ausdruck gebracht. Es wurde nach einer weiteren Aussprache beschlossen, daß der Vizekanzler den erneuten Beschluß des Reichsrats dem Ältestenausschuß unterbreiten solle, ohne von seiten der Reichsregierung auf Erfüllung zu drängen. Hierbei sei zum Ausdruck zu bringen, daß die Reichsregierung über die Auffassung der Parteien auf Grund der letzten Besprechung im Ältestenrat voll unterrichtet sei¹¹.

4. Wahltermin.

Zu der Frage des Wahltermins führte der *Vizekanzler* aus, daß grundsätzlich alle Vorbereitungen so schnell durchgeführt werden könnten, daß etwa schon am 6. April eine Wahl stattfinden könne.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* sprach sich mit Entschiedenheit gegen eine so frühe Wahl aus. Zur Vermeidung einer starken Radikalisierung der landwirtschaftlichen Kreise sei es dringend erwünscht, die Wahlen nicht vor Mai stattfinden zu lassen.

Der *Reichswirtschaftsminister* äußerte die Auffassung, daß durch eine weitere Hinauszögerung der Wahlen die Regierungsparteien nicht viel gewinnen könnten.

Der *Reichsarbeitsminister* äußerte die Auffassung, daß eine baldige Wahl erwünscht sei. Es liege sowohl im Interesse des Parlaments als auch der Demokratie, den gegenwärtigen Zustand möglichst abzukürzen.

Der *Reichskanzler* wies auf die Stellungnahme der DNP hin¹² und regte an, eine vertrauliche Aussprache mit den Parteiführern über die Wahlterminfrage herbeizuführen.

Das Kabinett stimmte diesem Vorschlage zu.

¹⁰ S. Dok. Nr. 94, P. 5.

¹¹ Der Regierungsentwurf eines 3. Gesetzes zur Abänderung des Reichswahlgesetzes wird dem (I.) RT nicht mehr vorgelegt, da die meisten Fraktionen eine Beratung nicht wünschen.

¹² Vgl. die Ausführungen Hergts in der Besprechung vom 19. 2. (Dok. Nr. 113).

Zitierhinweis

Nr. 115 Ministerbesprechung vom 20. Februar 1924, 16 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 388–391 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D115>